

RECURSO CÍVEL Nº 5095011-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: WALTER MOTTA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DÚVIDA APONTADA SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS apenas para sanar a dúvida apontada. Publique-se. Intime-se. Após decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença como entender de direito, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5095011-59.2024.4.02.5101

510015306901 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5095011-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: WALTER MOTTA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face do acórdão que anulou de ofício a sentença por ser citra petita.

Pretende a embargante que os embargos sejam recebidos para que seja sanado erro material e para que seja determinado que os autos retornem ao juízo a quo para proferir nova sentença.

VOTO

Observa-se que o acórdão determinou a anulação da sentença em razão de ser a mesma citra petita.

Cumprido esclarecer que após decorrido o prazo para eventual interposição de recursos, no caso concreto o de embargos de declaração, como o interposto pela parte autora, o acórdão da Turma transita em julgado e baixa para o juízo a quo para cumprimento do determinado pela Turma, diante da anulação da sentença, devendo ser prolatada nova sentença como entender de direito.

Considerando a interposição dos presentes embargos, os autos ainda não puderam ser baixados.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS apenas para sanar a dúvida apontada. Publique-se. Intime-se. Após decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença como entender de direito.

5095011-59.2024.4.02.5101

510015306900 .V3